



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES E INDEPENDIENTES

Entre los suscritos a saber: Por una parte, **SYNTROPYC QUANTUM SOLUTIONS S.A.S.**, sociedad comercial legalmente constituida, identificada con NIT **[NIT de tu empresa]**, domiciliada en la ciudad de Cartagena, representada legalmente por **[Tu Nombre Completo]**, identificado con C.C. No. **[Tu Cédula]**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**; y por la otra parte, **[Nombre del Especialista]**, mayor de edad, identificado(a) con C.C. No. **[Cédula del Especialista]**, quien obra en su propio nombre y representación, y en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, el cual se regirá por las disposiciones del Código Civil y Código de Comercio Colombiano, y en especial por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se obliga para con **EL CONTRATANTE** a prestar sus servicios profesionales independientes para el desarrollo, modelado y/o validación en el proyecto denominado: **"[Nombre o ID del Proyecto del Cliente]"**. Los servicios específicos a ejecutar consisten en:

- *[Ej: Configuración de simulaciones de dinámica molecular en entornos HPC].*
- *[Ej: Análisis de datos históricos y entrenamiento de modelos predictivos usando Python].*
- *[Ej: Redacción técnica del reporte de viabilidad y análisis de resultados computacionales].*

CLÁUSULA 2. NATURALEZA DEL CONTRATO E INDEPENDENCIA

El presente contrato es de naturaleza estrictamente **civil/comercial**. En consecuencia, **no existe relación laboral ni de subordinación** alguna entre **EL CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA**. **EL CONTRATISTA** ejecutará el objeto del contrato con plena autonomía técnica, administrativa y directiva, utilizando sus propias herramientas y criterios científicos, sin sujeción a un horario laboral fijo. Por lo tanto, este contrato no genera el pago de prestaciones sociales, vacaciones, ni indemnizaciones de carácter laboral.

CLÁUSULA 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para el cabal cumplimiento del objeto contratado, **EL CONTRATISTA** se obliga a:

- 3.1.** Ejecutar los servicios contratados con el máximo rigor científico, ético y técnico exigido en el sector de la tecnología profunda (*Deep Tech*).
- 3.2.** Entregar los resultados, códigos, reportes o modelos matemáticos en las fechas acordadas en el cronograma anexo o pactado vía correo electrónico corporativo.

- 3.3.** Realizar los ajustes, iteraciones o correcciones razonables que **EL CONTRATANTE** solicite sobre los entregables sin costo adicional, siempre que estén dentro del alcance original.
- 3.4.** Acreditar mensualmente el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) como trabajador independiente, requisito indispensable para el pago de sus honorarios.

CLÁUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El valor total de los honorarios por la prestación de los servicios objeto de este contrato se fija en la suma de **\$[Monto en números] COP** (*[Monto en letras] pesos colombianos*), calculados a una tarifa de **\$[Tarifa por hora] COP por hora** de desarrollo/consultoría, por un máximo de **[Número de horas]** horas aprobadas.

Parágrafo sobre el Pago: **EL CONTRATANTE** pagará a **EL CONTRATISTA** el valor estipulado mediante transferencia bancaria a la cuenta **[Tipo de cuenta]** No. **[Número de cuenta]** del banco **[Nombre del Banco]**, contra la entrega y aprobación a satisfacción de los entregables y la presentación de la respectiva **Cuenta de Cobro** (o factura electrónica, si aplica), adjuntando copia de la **Planilla de Pago de Seguridad Social (PILA)** correspondiente al mes de cobro, en cumplimiento de la normatividad colombiana vigente.

CLÁUSULA 5. DURACIÓN Y TERMINACIÓN

El presente contrato tendrá una duración de **[Número de días/meses]**, contados a partir del **[Día]** de **[Mes]** de **[Año]**, fecha de inicio de la ejecución. No obstante, las partes podrán darlo por terminado de mutuo acuerdo en cualquier momento. **EL CONTRATANTE** podrá terminarlo unilateralmente y de forma anticipada en caso de incumplimiento de las obligaciones técnicas, retrasos injustificados en los entregables o violación de la cláusula de confidencialidad por parte de **EL CONTRATISTA**.

CLÁUSULA 6. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

En virtud del artículo 20 de la Ley 23 de 1982 y la Decisión 351 de la Comunidad Andina, **EL CONTRATISTA** transfiere a favor de **EL CONTRATANTE (SQS)** todos los derechos patrimoniales y de explotación económica sobre las obras, códigos fuente, scripts (Python, R, C++), algoritmos, bases de datos, simulaciones, modelos matemáticos, reportes técnicos y cualquier otra creación intelectual que se desarrolle en cumplimiento de este contrato. **EL CONTRATANTE** tendrá el derecho exclusivo de registrar, comercializar, modificar, licenciar y explotar dichos entregables sin que **EL CONTRATISTA** pueda reclamar compensación adicional alguna. **EL CONTRATISTA** conserva únicamente sus derechos morales irrenunciables (derecho a ser reconocido como autor técnico de su aporte, si SQS decide publicarlo académicamente).

CLÁUSULA 7. CONFIDENCIALIDAD ESTRICTA

EL CONTRATISTA se obliga a mantener en absoluta reserva y secreto profesional toda la información científica, técnica, comercial, financiera y bases de datos a las que tenga acceso por parte de **EL CONTRATANTE** o de los clientes de este. Queda estrictamente prohibido copiar, reproducir, compartir, alojar en repositorios públicos (ej. GitHub público) o utilizar para fines personales o de terceros, cualquier dato, código o modelo provisto o generado durante el proyecto. Esta obligación de confidencialidad subsistirá incluso después de terminado el presente contrato.

CLÁUSULA 8. DOMICILIO CONTRACTUAL Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Cartagena, Colombia. Toda controversia que surja de este contrato se intentará resolver en primera instancia mediante arreglo directo entre las partes.

En constancia de plena aceptación y entendimiento de las cláusulas anteriores, se firma el presente documento en dos (2) ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Cartagena, a los **[Día]** días del mes de **[Mes]** del año **[Año]**.

EL CONTRATANTE (SQS)
[Tu Nombre Completo]
C.C. [Tu Cédula]
Representante Legal

EL CONTRATISTA
[Nombre del Especialista]
C.C. [Cédula del Especialista]